

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 592/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย แดง พัน ธิ์เศรษฐ์	โจทก์
	นาย สุนทร เพชรรักษ์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 295

จำเลยพันโจทก์ร่วม 2 ที่ โดยใช้มีดพร้าที่มีใบมีดยาวประมาณ 1 ศอก และด้ามยาวแขนเศษ แต่จำเลยพันโดยโจทก์ร่วมมิได้ป้องกันหรือขัดขวางแต่อย่างใดเป็นโอกาสที่จำเลยจะเลือกฟันตามถนัด แม้บาดแผลที่เกิดขึ้นจะยาวหลายเซนติเมตร แต่เป็นการเกิดขึ้นจากความยาวของคมมีดพร้า บาดแผลที่บริเวณหูขวาและที่หน้าผากเหนือคิ้วซ้ายลึก 1/4 และ 1/2 เซนติเมตรตามลำดับสามารถรักษาให้หายภายใน 7 วัน แสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้ฟันโจทก์ร่วมอย่างรุนแรง พฤติการณ์เช่นนี้ถือไม่ได้ว่าจำเลยเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม จำเลยคงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80,33 และริบมีดพร้าของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ลงโทษจำคุก 12 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี ริมมิดพริ้วของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้ใช้มิดพริ้วพันโจทก์ร่วมฝ่ายเดียวมิใช่เป็นการป้องกันดังที่จำเลยอ้างและมิใช่กระทำไปเพราะบันดาลโทสะแล้ววินิจฉัยว่าการที่จำเลยพันโจทก์ร่วม 2 ที่ โดยใช้มิดพริ้วที่มีใบมีดยาวประมาณ 1 ศอก และตัวยาวแขนพิเศษลักษณะอาวุธเช่นนี้พันที่ศีรษะอาจทำให้ถึงตายได้ทันทีแต่ลักษณะบาดแผลที่โจทก์ได้รับทุกบาดแผลมีความยาวหลายเซนติเมตร ส่วนความลึกนั้นบาดแผลที่บริเวณหูขวา 1/4 เซนติเมตร ที่หน้าผากเหนือคิ้วซ้าย 1/2 เซนติเมตร บาดแผลที่โจทก์ร่วมได้รับนายแพทย์วัลลภพรเรืองวงศ์ เบิกความว่าไม่ทำให้ผู้ได้รับอันตรายถึงแก่ความตายและสามารถรักษาให้หายได้ภายใน 7 วัน แสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้พันโจทก์ร่วมอย่างรุนแรง อันจะประสงค์ให้โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายตามคำเบิกความของโจทก์ร่วม จำเลยพันโดยโจทก์ร่วมมิได้ป้องกันหรือขัดขวางแต่อย่างใด เป็นโอกาสที่จำเลยจะเลือกพันตามถนัด แม้บาดแผลที่เกิดขึ้นจะยาวหลายเซนติเมตร แต่เป็นการเกิดขึ้นจากความยาวของคมมิดพริ้วและสามารถรักษาให้หาย

ภายใน 7 วัน นับว่าโจทก์ร่วมได้รับอันตรายมีบาดแผลไม่รุนแรง พฤติการณ์เช่นนี้ถือ
ไม่ได้ว่าจำเลยเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม แต่จำเลยฟันโจทก์ร่วมจนได้รับอันตรายแก่กาย
จึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295
ให้จำคุก 1 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ